

1503137-25.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CHRYSTOPHER LUIZ DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

CHRYSTOPHER LUIZ DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de setembro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503137-25.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503137-25.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CHRYSTOPHER LUIZ DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

CHRYSTOPHER LUIZ DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de setembro de 2021, por volta de 14h30min, na Rua Vereador José Vicente de Barros, altura do nº 1, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente VINICIUS SANTOS DE MENEZES, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, para intimidação coletiva, trazia consigo, transportava

e guardava 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, pesando 43g (quarenta e três gramas), e 18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando 62g (sessenta e dois gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 12, auto de constatação provisória de pág. 13.

Oferecida denúncia (págs. 46/49), o réu foi notificado (pág. 75) e apresentou defesa através da Defensoria Pública (págs. 79/84). Recebida a denúncia em 13/04/2021 (págs. 179/180), o réu foi citado (pág. 110). Em audiência realizada virtualmente, por meio do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e duas testemunhas de defesa, interrogando-se o réu ao final (pág. 129). Em memoriais finais, as partes requereram a improcedência da pretensão punitiva.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia improcede.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme o auto de exibição e apreensão e exame químico toxicológico, analisando a constatação da autoria delitiva, que se trilha na prova oral, observa-se que nas oitivas colhidas subsistiu dúvida acerca prática da conduta por parte do denunciado.

Conforme o parecer do parquet, os policiais civis afirmaram que viram VINICIUS servir as pessoas que o procurava e ele realizou vendas antes e depois da chegada do réu no local. Assim, os agentes da autoridade não conseguiram confirmar se a mesma sacola entregue pelo réu ao adolescente VINICIUS era aquela contendo os entorpecentes.

Por fim, os policiais mencionaram que teve um momento em que não conseguiam visualizar o que eles faziam devido a um muro alto e o fato de o acusado se dirigir ao muro e olhar para os lados não permite garantir, de forma inequívoca, a prática da atividade espúria.

Em seu interrogatório, o réu negou a conduta e trouxe dúvida razoável sobre sua participação.

Nesse contexto, apesar de comprovada a materialidade delitiva, a autoria é incerta, não restando alternativa diversa nos autos a não ser a absolvição do acusado, pois no processo penal, para fundamentar uma condenação, não bastam meros indícios, mas prova cristalina e ausente de qualquer dúvida. Deste modo, vez que não existem provas de ter o réu concorrido para a infração penal, a absolvição se impõe como medida de Justiça.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Penal que a Justiça Pública move em face de CHRYSTOPHER LUIZ DA SILVA e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

PIC
São Vicente, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA